

Бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти №105, аз 21.08.2017
тасдиқ шудааст

Тағйиру иловаҳо
бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти № 33, аз 18.03.2022
тасдиқ шудааст

Дастурамали №226

"Дар бораи гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули милли аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон"

Дастурамали №226 "Дар бораи гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули милли аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон" (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" бо мақсади таъмини истифодаи самараноки фишангҳои сиёсати пулию карзӣ ва танзими пардохтпазирии низоми бонкӣ бо роҳи ба амонат ҷалб намудани маблағҳои пулии муваққатан озоди ташкилотҳои карзӣ таҳия шудааст, ки расмиёти аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд - Бонки милли) гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули миллиро бо ташкилотҳои карзӣ (минбаъд - Иштирокчиён) ба воситаи низоми автоматии савдо (минбаъд - НАС) дар вақти воқеӣ (он-лайн) муайян менамояд.

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:
 - **амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ** - амалиёти муваққатан ҷойгиркунии маблағҳои Иштирокчиён бо пули милли дар Бонки милли бо шартӣ бозгардонӣ, пардохти фоиз ва муҳлатнокӣ;
 - **амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)** - амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатие, ки тибқи он маблағ бо пули милли аз ҷониби Иштирокчиён бо шартӣ бозгардониши он дар рӯзи ояндаи корӣ аз суратҳисоби муросилотии худ ба суратҳисоби дахлдори Бонки милли гузаронида мешавад. Маблағ ва фоизҳои ҳисобшудаи он аз ҷониби Бонки милли дар таърихи анҷомёбии амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ ба суратҳисоби муросилотии Иштирокчиён интиқол дода мешавад; (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)
 - **музоядаи амонатӣ** - музоядае, ки дар рафти он Бонки милли амонатҳои Иштирокчиёнро барои ҷойгиркунии қабул менамояд;
 - **таърихи иҷрои амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ** - рӯзи эълонкардаи Бонки милли, ки дар он Иштирокчиён маблағҳои пулиро воқеан ба суратҳисоби дахлдор дар Бонки милли интиқол медиҳанд;
 - **таърихи анҷомёбии амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ** - рӯзи эълонкардаи

Бонки миллӣ, ки дар он маблағи асосии амонат ва фоизҳои ҳисобшудаи он ба суратҳисоби муросилоти Иштирокчиён дар Бонки миллӣ интиқол карда мешаванд;

- **муҳлати амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ, ба истиснои амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)** - фосилаи вақт бо рӯзҳои тақвимӣ, ки шурӯъ аз рӯзе, ки баъди иҷро шудани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ меояд, аз ҷумла рӯзи анҷомёбии амалиёти амонатӣ ҳисоб шудааст;

- **муҳлати ҳисоб кардани фоизи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ** - фосилаи вақти дар беруннавис (ticket) ифодагардида, ки баъди аз суратҳисоби муросилоти Иштирокчиён хориҷ карда шудани маблағҳои пулӣ ва ба суратҳисоби дахлдори Бонки миллӣ гузаронидани онҳо шурӯъ мешавад; (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

- **низоми автоматии савдо** - низоми электронӣ мебошад, ки тавассути он амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ дар речаи вақти воқеӣ (он-лайн) гузаронида мешавад;

- **Созишнома** - Созишномае, ки байни Бонки миллӣ ва Иштирокчиён баста мешавад, шартҳои умумӣ ва тартиби аз ҷониби Бонки миллӣ бо роҳи ба амонат ҷалб намудани маблағҳои пулии муваққатан озоди Иштирокчиёно аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ ва тартиби муносибатҳои ҳуқуқии дар ин маврид пайдошавандаро муайян менамояд;

- **Беруннавис (ticket)** – ҳуҷҷати электронии дорои маълумоти муфассал оид ба амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ дар речаи вақти воқеӣ (он-лайн), ки иштироки ташкилоти қарзӣ ва муҳлати ҳисоб кардани фоизи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатино тасдиқ менамояд. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

2. Бонки миллӣ амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ (амалиёти амонатӣ тариқи музояда ва амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)) бо пули миллиро **тибқи қарори** Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гуруҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" анҷом медиҳад. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

3. Муносибатҳои мутақобилаи Бонки миллӣ бо Иштирокчиён аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо ҳамин Дастурамал ва Созишномаи дахлдори тарафайн оид ба тартиби гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули миллӣ тибқи замимаҳои №1 ва №2 Дастурамали мазкур (минбаъд - Созишнома) ба танзим дароварда мешаванд.

4. Ҳисоб кардани фоизи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ аз рӯи формулаи фоизҳои оддӣ бо назардошти 365 рӯз дар як сол ба роҳ монда мешавад. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

5. Агар амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ дар рӯзи охирини кории ҳафта ё дар рӯзи пеш аз ид гузаронида шавад, он гоҳ ҳисоби фоиз дар асоси қарори Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гуруҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) ва тибқи муҳлати дар беруннавис (ticket) сабтшуда муайян ва амалӣ карда мешавад. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

2. ШАРТ ВА ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТИ КҶТОҲМУҲЛАТИ АМОНАТӢ

6. Барои дастрасӣ ба амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ Иштирокчиён бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошанд:

- дар Бонки миллӣ суратҳисоби муросилотӣ дошта бошанд;
- дар ҳолати идоракунии маъмурии муваққатӣ қарор надошта бошанд;
- бо Бонки миллӣ Созишномаи дахлдори имзошуда барои гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули миллӣ дошта бошанд;
- бо НАС пайваст буда, талаботи зарурии кор бо ин низомро иҷро намоянд.

7. Нишондиҳандаҳо ва шартҳои гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ, аз ҷумла рӯз, пардохти фоиз, ҳаҷму муҳлати маблағҳо барои ҷалби амонатҳо, меъёри фоизи ҷойгирсозӣ (ҳангоми гузаронидани музояда бо меъёри фоизи баландтарини ибтидоӣ (ҳадди ниҳой), меъёри фоизи муқарраршуда), ҷорӣ намудани маҳдудият ва ғайра мунтазам аз ҷониби Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гурӯҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) муайян карда мешавад. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

8. Ҷавобгӯ набудани Иштирокчӣ ба талаботи банди 6 Дастурамали мазкур боиси он мегардад, ки Иштирокчӣ барои дастрасӣ ба амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ рад карда шавад.

9. Барои иштирок дар амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ тариқи НАС Иштирокчиён бояд дар вақти гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ дархост пешниҳод кунанд.

10. Иштирокчӣ метавонад дар бораи ҳолати дархости худ оид ба амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ мустақиман (он-лайн) маълумот гирад.

11. Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гурӯҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) тибқи банди 2 Дастурамали мазкур шартҳои зеринро муайян мекунад:

- а) Навъи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ:
 - музояда аз рӯи меъёри фоизи баландтарини ибтидоӣ (ҳадди ниҳой); (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)
 - музояда аз рӯи меъёри фоизи муқарраршуда;
 - амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт). (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)
- б) Нишондиҳандаҳои (параметрҳои) амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ:
 - меъёри фоизӣ (меъёри фоизи баландтарини ибтидоӣ (ҳадди ниҳой)/меъёри фоизи муқарраршуда ва меъёри фоизи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)); (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)
 - ҳаҷми маблағҳои пулӣ аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ; (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)
 - муҳлати амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ.

12. Шартҳои баргузорӣ ва натиҷаи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатии гузаронида тариқи воситаҳои НАС эълон карда мешавад. Нақшаи баргузориҳои музоядаи амонатӣ ва натиҷаи он дар сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон (www.nbt.tj) интишор мегардад. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

13. Дархосте, ки нодуруст пур карда шудааст ё нодуруст ба расмият дароварда шудааст, инчунин ба шартҳои эълонкардаи Бонки миллӣ дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ мувофиқат намекунад, беэтибор ҳисобида мешавад.

14. Иштирокчӣ ҳуқуқ дорад дархостро танҳо дар фосилаи байни вақти оғоз ва анҷомёбии қабули дархостҳо дар НАС тағйир диҳад ё бозхонд намояд.

15. Бо баробари тамои шудани вақти қабули дархостҳо барои амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ, Иштирокчиён дигар наметавонанд дархост пешниҳод кунанд/дархостро тағйир диҳанд ва дархостҳо бебозхонд ҳисобида мешаванд.

16. Ҳангоми гузаронидани музоядаи бо меъёри фоизи баландтарини ибтидоӣ (ҳадди ниҳой) дархостҳо бо меъёри фоизи пасттар ё баробар ба меъёри фоизи баландтарин, ки Бонки миллий эълон кардааст, иҷозат дода мешавад.

17. Дархостҳои Иштирокчиён аз рӯи музояда бо меъёри фоизи баландтарини **ибтидоии (ҳадди ниҳойи)** пешниҳодшуда, бо навбат аз ҳадди камтарин то ҳадди баландтарин қонё карда мешавад. **(Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

18. Агар дархостҳои Иштирокчиён бо меъёрҳои яхелаи фоизӣ **пешниҳод гарданд**, он гоҳ ҳар яке аз ин дархостҳо мутаносибан ба вазни қиёсии онҳо қонё гардонида мешавад. **(Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

19. Иштирокчӣ ҳуқуқ дорад ба музоядаи бо меъёри фоизи баландтарини ибтидоӣ (ҳадди ниҳой) дархост пешниҳод карда, дар он меъёри фоизиро (дархости рақобатнок) нишон диҳад ё меъёри фоизиро нишон надиҳад (дархости берақобат).

20. **Дархост барои иштирок дар музоядаи амонатӣ, ки бе нишон додани меъёри фоизӣ пешниҳод шудааст, беэтибор дониста мешавад. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

21. Ҳангоми гузаронидани музояда бо меъёри фоизи муқарраршуда дархостҳо мутаносибан ба вазни қиёсии онҳо қонё гардонида мешаванд.

22. Бонки миллий махфияти маълумоти дар дархост зикршударо таъмин мекунад.

23. Пеш аз муҳлат ба анҷом расонидан ва тамдид кардани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ иҷозат дода намешавад.

24. Иштирокчӣ додани ҳуқуқи талаби маблағҳои пулиро аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ ба шахсони дигар надорад.

25. Тартиби ҳисоббаробарӣ аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ мутобиқи ҳамин Дастурамал ва Созишномаи ба расмӣ даровардашуда муқаррар карда мешавад.

26. Дар рӯзи баргузори амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ, Иштирокчиён метавонанд барои амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ва ба музояда бо меъёри фоизи муқарраршуда танҳо 1 (як) дархост ва ба музояда бо меъёри фоизи баландтарини ибтидоӣ (ҳадди ниҳой) на зиёда аз 3 (се) дархост пешниҳод кунанд.

27. Ҳангоми гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатии "шабонарӯзӣ" (овернайт) Иштирокчиён бо меъёри фоизие, ки Бонки миллий барои амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) эълон кардааст, роҳ дода мешаванд.

28. Барои ба ҳисоб гирифтани маблағҳои Иштирокчиёни дар музоядаи амонатӣ ғолибомада, Бонки миллий аз суратҳисоби дахлдори кушодашуда истифода мебарад.

29. Дар рӯзи иҷро кардани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ ҳангоми гирифтани беруннавис (ticket), ки ба воситаи НАС фиристода шудааст, Иштирокчиёни дар музояда ғолибомада уҳдадоранд тибқи беруннавис (ticket) дар рӯзи баргузори музояда ба суратҳисоби дахлдори Бонки миллий маблағи заруриро гузаронанд. Дар рӯзи иҷро кардани амалиёти амонатии "шабонарӯзӣ" (овернайт) ҳангоми гирифтани беруннавис (ticket), ки ба воситаи НАС фиристода шудааст, Иштирокчӣ уҳдадор аст тибқи беруннавис (ticket) ба суратҳисоби дахлдори Бонки миллий маблағи заруриро гузаронанд.

30. Дар асоси ҳуҷҷатҳои дар НАС таҳияшуда, ки маблағи даромаднокии амалиёти

кӯтоҳмуҳлати амонати ро нишон медиҳанд, тибқи фармоиши имзокардаи роҳбарияти Бонки милли маблағи амонат баргардонида шуда, фоизҳои ҳисобшудаи амонат пардохт мегарданд.

31. Агар рӯзи пардохт ғайрикорӣ бошад, баргардони маблағ дар рӯзи ояндаи корӣ сурат мегирад. **(Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

Замимаи №1

ба Дастурамали №226 "Дар бораи
гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати
амонатӣ бо пули милли аз ҷониби
Бонки миллии Тоҷикистон

Намуна

**Созишнома дар бораи гузаронидани
амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) №_____**

аз "____" _____ соли 20__

ш. Душанбе

Бонки миллии Тоҷикистон дар симои **Раиси Бонки миллии Тоҷикистон** _____, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" амал мекунад, минбаъд "Бонки милли" номида мешавад, аз як тараф ва _____ дар симои Раис _____, ки дар асоси Оиннома амал мекунад ва минбаъд "Иштирокчӣ" номида мешавад, минбаъд дар якҷоягӣ "Тарафҳо" номида мешаванд, дар асоси Дастурамали №226 "Дар бораи гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули милли аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон" минбаъд "Дастурамал" бо шартҳои зерин Созишномаи мазкурро ба имзо расониданд: **(Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

1. Мавзӯи Созишнома

1.1. Созишномаи мазкур шартҳои муносибатҳои байни Бонки милли ва Иштирокчиро ҳангоми гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) муайян менамояд.

2. Шартҳои гузаронидани амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)

2.1. Гузаронидани амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) бо Дастурамал, талаботи кор бо НАС ва Созишномаи мазкур ба танзим дароварда мешавад.

2.2. Амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) мутобиқи стандартҳои шартӣ бо фоизи устувори муайян кардаи Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гурӯҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) гузаронида мешавад.

2.3. Барои ҷойгиркунии амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) Иштирокчӣ бояд ба талаботи банди 6 Дастурамал ҷавобгӯ бошад.

2.4. Барои ҷойгиркунии амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) тибқи Созишномаи мазкур, Иштирокчӣ бояд ба Бонки милли тариқи НАС аз соати 09:00 то 15:00 рӯзи корӣ дархост пешниҳод намояд.

2.5. Дархости Иштирокчӣ бояд ба шартҳои эълонкардаи Бонки милли дар бораи амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ҷавобгӯ бошад. Дархосте, ки ба шартҳои эълонкардаи Бонки милли оид ба амалиёти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ҷавобгӯ намебошад, рад карда мешавад.

2.6. Бонки милли махфияти маълумотеро, ки дар дархост дарҷ шудааст, таъмин менамояд.

2.7. Андозаи меъёри фоиз барои амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) аз ҷониби Бонки милли ба маълумоти Иштирокчӣ тариқи НАС расонида мешавад.

2.8. Фоизи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) пас аз як рӯзи баъди рӯзи воқеан дар Бонки милли аз ҷониби Иштирокчӣ ҷойгир шудани амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) то рӯзи (таърихи) ба суратҳисоби муросилотии Иштирокчӣ баргардонидани маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт), аз рӯи формулаи фоизҳои оддӣ ҳисоб карда мешавад. Фоизи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) яққоя бо маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ба Иштирокчӣ баргардонида мешавад.

2.9. Дар таърихи иҷро намудани амалиёти амонатии "шабонарӯзӣ" (овернайт) тибқи беруннавис (ticket), Иштирокчӣ маблағҳои пулиро ба суратҳисоби дахлдор дар Бонки милли мегузаронад.

2.10. Муҳлати амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) тамдид карда намешавад.

3. Шартҳои пардохти амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)

3.1. Пардохти маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ва фоизи он аз ҷониби Бонки милли дар рӯзи ояндаи корӣ, ки баъди ҷалб намудани амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) меояд, то охири рӯзи амалиётӣ бо роҳи гузаронидани маблағҳои пулӣ ба суратҳисоби муросилотии Иштирокчӣ бо пули милли амалӣ мегардад.

3.2. Агар таърихи баргардонии амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ва фоизҳои ҳисобшудаи он ба рӯзи ид, ғайрикории рост ояд, он гоҳ баргардонии амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ва фоизҳои ҳисобшудаи он дар рӯзи ояндаи корӣ амалӣ мегардад. Дар ин ҳолат ҳисоби фоизи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) тибқи муҳлати дар беруннавис (ticket) омада ҳисоб карда мешавад.

4. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо

4.1. Бонки милли ҳуқуқ дорад:

4.1.1. Амалиёти амонатии "шабонарӯзӣ" (овернайт)-ро дар ҳолати ба миён омадани нуқсони техникӣ дар НАС боздорад ё бекор кунад.

4.1.2. Ҳангоми аз ҷониби Иштирокчӣ иҷро нагардидани уҳдадориҳо аз рӯи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт), бе розигии Иштирокчӣ ба таври бечунучаро аз суратҳисоби муросилотии ӯ ба андозаи 0,1 фоиз аз маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт), ки дар беруннавис (ticket) инъикос шудааст ҷаримаи яқвақта ситонад.

4.2. Бонки милли уҳдадор аст:

4.2.1. Дар муҳлати муқарраршуда тибқи беруннавис (ticket) маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ва фоизи онро ба суратҳисоби муросилотии Иштирокчӣ бо пули милли баргардонад.

4.3. Иштирокчӣ ҳуқуқ дорад:

4.3.1. Дар сурати риояи шартҳои Дастурамал ва Созишномаи мазкур ба Бонки милли амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) гузорад.

4.3.2. Дар сурати саривақт пардохт нашудани маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) ва фоизи он, аз Бонки милли маблағҳои пулиро талаб намояд.

4.4. Иштирокчӣ уҳдадор аст:

4.4.1. Барои гузоштани амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) дар давоми рӯзи амалиётӣ (савдо) бо тартиби муқарраршуда тариқи НАС тибқи талаботи Дастурамал ва Созишномаи мазкур дархост пешниҳод намояд.

4.4.2. Ба Бонки милли маблағи амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт)-ро ба суратҳисоби дахлдори Бонки милли дар муҳлати муқарраршуда гузаронад.

4.4.3. Ҳуқуқи талаб кардани маблағҳои пулиро, ки дар Бонки милли ба амонати "шабонарӯзӣ" (овернайт) гузошта шудаанд, ба шахсони сеюм гузашт накунад.

4.4.4. Ҳамаи шартҳо ва талаботи Дастурамал ва Созишномаи мазкурро риоя намояд.

5. Масъулияти Тарафҳо

5.1. Барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳо, Тарафҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият доранд.

5.2. Тарафҳо барои дурустӣ, саривақтӣ ва махфияти амалҳое, ки кормандонашон вобаста ба гузаронидани амалиёти амонатии "шабонарӯзӣ" (овернайт) анҷом медиҳанд, тибқи Дастурамал ва Созишномаи мазкур пурра масъулият ба зимма доранд.

6. Ҳолатҳои фавқулода (форс-мажор)

6.1. Дар сурати ба вучуд омадани ҳолатҳое, ки иҷрои Созишномаи мазкурро аз ҷониби як Тараф пурра ё қисман ғайриимкон месозанд, аз ҷумла: офати табиӣ, ҷанг, ҳама гуна амалиёти ҷарбӣ, тағйири қонунгузории ҷорӣ ва дигар ҳолатҳои ғайриқобили бартарафсозӣ, ки аз Тарафҳо вобаста нестанд, муҳлатҳои иҷрои уҳдадориҳо ба ҳамон муддате, ки ин ҳолатҳо боқӣ мемонанд, дароз карда мешавад.

6.2. Агар ҳолатҳои рафънопазир дар муддати беш аз 2 рӯз амал намоёнд, ҳар яке аз Тарафҳо ҳуқуқ дорад, ки аз иҷрои минбаъдаи уҳдадориҳо аз рӯи Созишномаи мазкур даст кашад ва дар ҳамин ҳол, ҳеҷ яке аз тарафҳо наметавонад аз Тарафи дигар ҷуброни зарарҳои имконпазирро талаб намояд.

6.3. Тарафе, ки имкони иҷрои уҳдадориҳояшро аз рӯи Созишномаи мазкур надошта бошад, уҳдадор аст, ки Тарафи дигарро дар бораи ба вучуд омадани чунин ҳолати монетароқдунӣ иҷрои уҳдадориҳо огоҳ созад. Огоҳинома ба суроғаи ҳуқуқии нишондодашуда дар Созишномаи мазкур ва бо тасдиқномаи шубҳаи алоқаи онро фиристода равона карда мешавад.

7. Ҳаллу фасли баҳсҳо

7.1. Ҳама гуна баҳсу ихтилофоте, ки ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои Созишномаи мазкур ба миён меоянд, ба қадри имкон бо роҳи гуфтушуниду музокироти тарафайн ҳаллу фасл карда мешаванд.

7.2. Агар баҳсу ихтилофот бо роҳи гуфтушуниду музокироти тарафайн ҳал нагарданд, он гоҳ онҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи суд ҳаллу фасл карда мешаванд.

8. Дигар шартҳо

8.1. Бо розигии Тарафҳо ба шартҳои Созишномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид кардан мумкин аст.

8.2. Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба Созишномаи мазкур дар ҳолате эътибор доранд, ки агар дар шакли хаттӣ тартиб дода шуда ва аз ҷониби тарафҳо имзо карда шуда бошанд.

8.3. Созишномаи мазкур дар ду нусха, ки ҳар кадом эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия гардидааст ва як нусхаи он дар Бонки миллии нигоҳ дошта, нусхаи дигар ба Иштирокчӣ дода мешавад.

9. Мӯҳдати амали Созишнома ва тартиби бекор кардани он

9.1. Созишномаи мазкур аз лаҳзаи ба имзо расиданаш қувваи ҳуқуқӣ пайдо менамояд. **(Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

9.2. Бонки миллии ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зерин Созишномаи мазкурро яктарафа бекор намояд:

- иҷро накардани талаботи Дастурамал ва шартҳои Созишномаи мазкур аз ҷониби Иштирокчӣ;

- таъини маъмурияти муваққатӣ нисбати Иштирокчӣ аз ҷониби Бонки миллии;

- қатъ гардидани фаъолияти Иштирокчӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10. Нишони ҳуқуқӣ ва мушаххасоти Тарафҳо

Бонки миллӣ

Бонки миллии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 734003,
х. Ёбони Рӯдакӣ 38/1
РМБ 350101101
РМА 010008715

Раис

(имзо)

Ҷ.М.

Иштирокчӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. _____, 73_____,
РМБ 350101_____
РМА _____
20402972 _____
(суратҳисоби муросилоӣ)

Раис

(имзо)

Ҷ. М.

Замимаи №2

ба Дастурамали №226 "Дар бораи
гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати
амонатӣ бо пули милли аз ҷониби
Бонки миллии Тоҷикистон

Намуна

**Созишнома дар бораи гузаронидани амалиёти
амонатӣ тариқи музояда № _____**

аз " _____ соли 20__

ш. Душанбе

Бонки миллии Тоҷикистон дар симои **Раиси Бонки миллии Тоҷикистон** _____, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" амал мекунад, минбаъд "Бонки милли" номида мешавад, аз як тараф ва _____ дар симои Раис _____, ки дар асоси Оиннома амал мекунад ва минбаъд "Иштирокчӣ" номида мешавад, минбаъд дар якҷоягӣ "Тарафҳо" номида мешаванд, дар асоси Дастурамали №226 "Дар бораи гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ бо пули милли аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон" минбаъд "Дастурамал" бо шартҳои зерин Созишномаи мазкурро ба имзо расониданд: **(Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)**

1. Мавзӯи Созишнома

1.1. Созишномаи мазкур шартҳои муносибатҳои байни Бонки милли ва Иштирокчиро ҳангоми гузаронидани амалиёти амонатӣ тариқи музояда муайян менамояд.

2. Шартҳои гузаронидани амалиёти амонатӣ тариқи музояда

2.1. Гузаронидани амалиёти амонатӣ тариқи музояда бо Дастурамал, талаботи кор бо НАС ва Созишномаи мазкур ба танзим дароварда мешавад.

2.2. Амалиёти амонатӣ тариқи музояда мутобиқи стандартҳои шартӣ бо меъёри фоизи пастарини ва меъёри фоизи муқарраршудаи Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гуруҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) гузаронида мешавад.

2.3. Барои иштирок дар амалиёти амонатӣ тариқи музояда ва ҷойгиркунии амонат Иштирокчӣ бояд ба талаботи банди 6 Дастурамал ҷавобгӯ бошад.

2.4. Барои иштирок дар амалиёти амонатӣ тариқи музояда ва ҷойгиркунии амонат тибқи Созишномаи мазкур, Иштирокчӣ бояд ба Бонки милли тариқи НАС дар вақти муайяншудаи рӯзи музояда дархост пешниҳод намояд.

2.5. Дархости Иштирокчӣ бояд ба шартҳои эълонкардаи Бонки милли дар бораи амалиёти амонатӣ тариқи музояда ҷавобгӯ бошад. Дархосте, ки ба шартҳои эълонкардаи Бонки милли оид ба амалиёти амонатӣ тариқи музояда ҷавобгӯ намебошад, рад карда мешавад.

2.6. Дархост барои иштирок дар музояда аз рӯи меъёри фоизи пастарин ё ба он баробар

бошад.

2.7. Бонки миллӣ махфияти маълумотеро, ки дар дархост дарҷ шудааст, таъмин менамояд.

2.8. Андозаи меъёри фоизи пастарин ва меъёри фоизи муқарраршуда барои амалиёти амонатӣ тариқи музояда аз ҷониби Бонки миллӣ ба маълумоти Иштирокчӣ тариқи НАС расонида мешавад.

2.9. Муҳлати ҳисоб кардани фоизи амалиётӣ кӯтоҳмуҳлати амонатӣ (аз рӯи натиҷаҳои музояда) тибқи беруннавис (ticket) муайян карда шуда, аз рӯи формулаи фоизҳои оддӣ ҳисоб карда мешавад. Фоизи амонат якҷоя бо маблағи амонат ба Иштирокчӣ баргадонида мешавад.

2.10. Дар таърихи иҷро намудани амалиёти амонатӣ тибқи беруннавис (ticket), Иштирокчӣ маблағҳои пулиро ба суратҳисоби дахлдор дар Бонки миллӣ мегузаронад.

2.11. Пеш аз муҳлат баргاردонидан ё тамдид намудани муҳлати амонат иҷозат дода намешавад.

3. Шартҳои пардохти амонат

3.1. Пардохти маблағи амонат ва фоизи он аз ҷониби Бонки миллӣ дар таърихи анҷомёбии амалиёти кӯтоҳмуҳлати амонатӣ амалӣ мегардад.

3.2. Агар таърихи баргاردонии амонат ва фоизҳои ҳисобшудаи он ба рӯзи ид, ғайрикорӣ рост ояд, он гоҳ баргاردонии амонат ва фоизҳои ҳисобшудаи он дар рӯзи ояндаи корӣ амалӣ мегардад. Дар ин ҳолат ҳисоби фоизи амонат тибқи муҳлати дар беруннавис (ticket) омада ҳисоб карда мешавад.

4. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо

4.1. Бонки миллӣ ҳуқуқ дорад:

4.1.1. Дар сурати нокифоя будани маблағи амонати Иштирокчӣ аз рӯи натиҷаи музоядаи баргузоршуда тибқи беруннавис (ticket), амонати Иштирокчиро қабул накунад.

4.1.2. Амалиёти амонатӣ тариқи музояда дар ҳолати ба миён омадани нуқсони техникӣ дар НАС боздорад ё бекор кунад.

4.1.3. Ҳангоми аз ҷониби Иштирокчӣ иҷро нагардидани уҳдадориҳо аз рӯи музоядаи баргузоршуда, бе розигии Иштирокчӣ ба таври бечунучаро аз суратҳисоби муросилотии ӯ ба андозаи 0,1 фоиз аз маблағи амонат, ки дар беруннавис (ticket) инъикос шудааст ҷаримаи яквақта ситонад.

4.2. Бонки миллӣ уҳдадор аст:

4.2.1. Дар муҳлати муқарраршуда тибқи беруннавис (ticket) маблағи амонат ва фоизи онро ба суратҳисоби муросилотии Иштирокчӣ бо пули миллӣ баргардонад.

4.3. Иштирокчӣ ҳуқуқ дорад:

4.3.1. Тибқи натиҷаҳои музояда дар сурати риояи шартҳои Дастурамал ва Созишномаи мазкур ба Бонки миллӣ амонат гузорад.

4.3.2. Дар сурати саривақт пардохт нашудани амонат ва фоизи он, аз Бонки миллӣ маблағҳои пулиро талаб намояд.

4.4. Иштирокчӣ уҳдадор аст:

4.4.1. Барои иштирок дар музояда дар вақти муайяншудаи рӯзи музояда бо тартиби муқарраршуда тариқи НАС тибқи талаботи Дастурамал ва Созишномаи мазкур дархост пешниҳод намояд.

4.4.2. Баъди ғолиб омадан дар музояда ба Бонки миллӣ маблағи амонатро ба суратҳисоби дахлдор тибқи беруннавис (ticket) дар рӯзи баргузории музояда гузаронад.

4.4.3. Ҳуқуқи талаб кардани маблағҳои пулиро, ки дар Бонки миллӣ ба амонат гузошта шудаанд, ба шахсони сеюм гузашт накунад.

4.4.4. Ҳамаи шартҳо ва талаботи Дастурамал ва Созишномаи мазкурро риоя намояд.

5. Масъулияти Тарафҳо

5.1. Барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳо, Тарафҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият доранд.

5.2. Тарафҳо барои дурустӣ, саривақтӣ ва махфияти амалҳое, ки кормандонашон вобаста ба гузаронидани амалиёти амонатӣ тариқи музояда анҷом медиҳанд, тибқи Дастурамал ва Созишномаи мазкур пурра масъулият ба зимма доранд.

6. Ҳолатҳои фавқулода (форс-мажор)

6.1. Дар сурати ба вучуд омадани ҳолатҳое, ки иҷрои Созишномаи мазкурро аз ҷониби як Тараф пурра ё қисман ғайриимкон месозанд, аз ҷумла: офати табиӣ, ҷанг, ҳама гуна амалиёти ҷарбӣ, тағйири қонунгузории ҷорӣ ва дигар ҳолатҳои ғайриқобили бартарафсозӣ, ки аз Тарафҳо вобаста нестанд, муҳлатҳои иҷрои уҳдадориҳо ба ҳамон муддате, ки ин ҳолатҳо боқӣ мемонанд, дароз карда мешавад.

6.2. Агар ҳолатҳои рафънопазир дар муддати беш аз 2 рӯз амал намоянд, ҳар яке аз Тарафҳо ҳуқуқ дорад, ки аз иҷрои минбаъдаи уҳдадориҳо аз рӯи Созишномаи мазкур даст кашад ва дар ҳамин ҳол, ҳеч яке аз тарафҳо наметавонад аз Тарафи дигар ҷуброни зарарҳои имконпазирро талаб намояд.

6.3. Тарафе, ки имкони иҷрои уҳдадориҳояшро аз рӯи Созишномаи мазкур надошта бошад, уҳдадор аст, ки Тарафи дигарро дар бораи ба вучуд омадани чунин ҳолати монетароқдунӣ иҷрои уҳдадориҳо огоҳ созад. Огоҳинома ба суроғаи ҳуқуқии нишондодашуда дар Созишномаи мазкур ва бо тасдиқномаи шубҳаи алоқаи онро фиристода равона карда мешавад.

7. Ҳаллу фасли баҳсҳо

7.1. Ҳама гуна баҳсу ихтилофоте, ки ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои Созишномаи мазкур ба миён меоянд, ба қадри имкон бо роҳи гуфтушуниду музокироти тарафайн ҳаллу фасл карда мешаванд.

7.2. Агар баҳсу ихтилофот бо роҳи гуфтушуниду музокироти тарафайн ҳал нагараданд, он гоҳ онҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи суд ҳаллу фасл карда мешаванд.

8. Дигар шартҳо

8.1. Бо розигии Тарафҳо ба шартҳои Созишномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид кардан мумкин аст.

8.2. Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба Созишномаи мазкур дар ҳолате эътибор доранд, ки агар дар шакли хаттӣ тартиб дода шуда ва аз ҷониби тарафҳо имзо карда шуда бошанд.

8.3. Созишномаи мазкур дар ду нусха, ки ҳар кадом эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия гардидааст ва як нусхаи он дар Бонки миллӣ нигоҳ дошта, нусхаи дигар ба Иштирокчӣ дода мешавад.

9. Муҳлати амали Созишнома ва тартиби бекор кардани он

9.1. Созишномаи мазкур аз лаҳзаи ба имзо расиданаш қувваи ҳуқуқӣ пайдо менамояд. (Қарори Раёсати БМТ аз 18.03.с.2022, №33)

9.2. Бонки миллӣ ҳуқуқ дорад яктарафа бидуни пешакӣ огоҳ кардани Иштирокчӣ Созишномаи мазкурро дар ҳолатҳои зерин бекор намояд:

- иҷро накардани талаботи Дастурамал ва шартҳои Созишномаи мазкур аз ҷониби Иштирокчӣ;
- таъини маъмурияти муваққатӣ нисбати Иштирокчӣ аз ҷониби Бонки миллӣ;
- қатъ гардидани фаъолияти Иштирокчӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10. Нишони ҳуқуқӣ ва мушаххасоти Тарафҳо

Бонки миллӣ

Бонки миллии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 734003,
хиёбони Рӯдакӣ 38/1
РМБ 350101101
РМА 010008715

Раис

(имзо)

Ҷ.М.

Иштирокчӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. _____, 73_____
РМБ 350101_____
РМА _____
20402972 _____
(суратҳисоби муросилотӣ)

Раис

(имзо)

Ҷ. М.